빈출 지문 익힘장

1. 유치권의 성립요건

① (채권자 / 채무자 / 제3자) 소유의 물건은 유치권의 목적물이 될 수 없다.
② (공사대금 / 매매대금 / 보증금 / 권리금) 채권을 피담보채권으로 하는 유치권은 성립될 수 없다.
③ (채무자 / 제3자)를 직접점유자로 하여 채권자가 간접점유하는 경우에는 유치권이 성립될 수 없다.
④ 경매개시 (전에 / 후에) 성립한 유치권으로는 경락인에게 대항하지 못한다.
⑤ 임대차 종료 시 목적물을 원상복구 하기로 약정하였다면 유익비환청구권을 피담보채권으로 하는 유치권을 주장할 수 (있다. / 없다.)
⑥ 유치권을 포기하는 특약의 효력은 (특약의 당사자 만 / 당사자 이외의 자도) 주장할 수 있다.

2. 저당권

① 저당권은 피담보채권과 분리하여 양도할 수 (있다. / 없다.)
② 저당권은 효력은 (부합물 / 종물 / 압류 전 과실 / 압류 후 과실) 에도 미친다.
③ (저당권 / 근저당권)으로 우선변제 받을 수 있는 지연배상금은 이행기를 경과한 후 1년분에 한한다.
④ 토지 저당권자는 그 지상에 저당권설정자가 신축하여 소유하는 건물에 대하여 (토지와 함께 경매를 청구할 수 / 건물의 매각대금에서 우선변제를 받을 수) 있다.
⑤ 저당권이 설정 (되기 전 / 된 후)에 성립한 지상권은 경매로 소멸한다.
⑥ 저당권이 설정된 후에 (소유권 / 지상권 / 전세권 / 저당권)을 취득한 자는 채무자의 반대에도 불구하고 선순위 저당권의 피담보채무를 대위변제 할 수 있다.

3. 근저당권

① 후순위 저당권자가 경매를 신청한 경우, 선순위 근저당권의 피담보채권은 (경매 신청시 / 경락대금 완납시)에 확정된다.
② 근저당권의 확정된 피담보채권이 채권최고액을 초과하는 경우, (채무자 / 물상보증인 / 제3취득자)은 채권최고액을 변제하고 근저당권의 말소를 청구할 수 있다.
③ 근저당권의 피담보채권 확정 이후에 발생한 (원본 / 이자)는 우선변제 될 채권최고액에 포함되지 않는다.

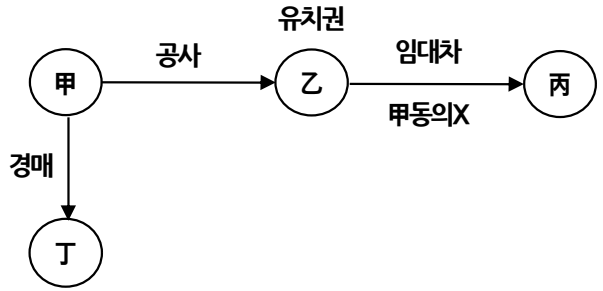
4. 가등기담보권

① (대여금 / 매매대금 / 공사대금) 채권의 담보를 목적으로 하는 가등기에는 가등기담보법이 적용되지 않는다.
② 채무자에게 지급할 청산금이 없다면 가등기담보권의 실행통지를 생략할 수 (있다. / 없다.)
③ 채권자가 통지한 청산금의 액수가 객관적 가액에 미달하는 경우, 실행통지의 효력이 (있다. / 없다.)
④ 청산기간 (중에 / 경과 후에) 한 본등기는 효력이 없다.

사례 익힘장

1. 유치권 사례

甲소유의 X주택을 보수하는 공사를 완료한 乙이 X주택에 유치권을 행사하고 있다.



① 乙이 X주택에 거주하며 사용하는 경우, 甲은 乙에게 (유치권의 소멸을 / 부당이득의 반환을) 청구할 수 있다.

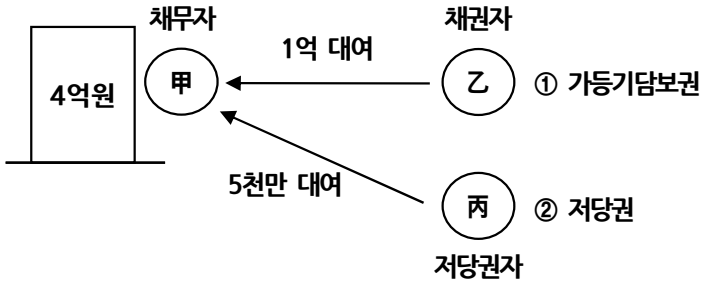
② 乙이 甲의 동의 없이 X주택을 丙에게 임대한 경우, 丙은 甲에게 임차권으로 대항할 수 (있다. / 없다.)

③ 乙은 (X주택을 경매할 수 / X주택 경락대금에서 우선변제 받을 수) 있다.

④ X주택이 경매되는 경우, 乙은 경락인 丁에게 (X주택의 인도를 거절 / 채무 변제를 청구) 할 수 있다.

2. 가등기담보권 사례

甲에게 1억원을 빌려준 乙은 甲소유의 X건물(4억원)에 담보 목적으로 가등기를 경료 받았다. 그 후 X건물에는 丙이 저당권(5천만원)을 취득하였다.



① 특별한 사정이 없는 한 乙이 甲에게 통지해야 할 청산금의 액수는 (3억원 / 2억5천만원) 이다.

② 청산금의 액수에 관하여 (甲 / 乙)은 이를 다툴 수 없다.

③ 乙이 청산기간 경과 전에 청산금을 지급하면 이로서 丙에게 대항할 수 (있다. / 없다.)

④ 丙은 청산기간 동안에 자기 채권의 변제기가 (도래하기 전이라도 / 도래한 후에 한하여) 경매를 청구할 수 있다.

⑤ 청산기간 중에 丙이 경매를 신청하면 乙은 본등기를 청구할 수 (있다. / 없다.)